

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 281/2533

นายธีระพงษ์ มัลทัศน์พิศาล

โจทก์

นายพรชัย เดชจารกุล

จำเลย

นายพรชัย เดชจารกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2518 มาตรา 6 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารออกจากห้องพิพาท ส่วนค่าเช่าที่เรียกจากจำเลยนั้นเป็นเพียงประเด็นปลีกย่อย อีกทั้งในชั้นอุทธรณ์ผู้พิพากษาก็ได้รับรองอุทธรณ์ของจำเลยไว้แล้ว นอกจากนี้ในประเด็นข้อที่ 2 ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์บอกกล่าวให้จำเลยชำระค่าเช่าและบอกเลิกสัญญาเช่าโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ฉะนั้นจำเลยจึงมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 121 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและอาคารที่พิพาท และห้ามมิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระจำนวน 3,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

แก้โจทก์ให้จำเลยชำระค่าขาดประโยชน์ในการใช้อาคารที่พิพาทเดือนละ 500 บาท
นับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินและอาคารที่พิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 118)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 119)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยเพราะเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 จำเลยจึงฎีกาคัดค้านคำ
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้ ให้รับฎีกาของจำเลย

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยเพราะเห็นว่าเป็นอุทธรณ์ที่ต้อง
ห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 จำเลยจึงฎีกาคัดค้านคำ
พิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้ ให้รับฎีกาของจำเลย

(ประศาสน์ ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ